

Nutzungsvertrag

zwischen

SP Solar Power GmbH & Co. Managing KG
Rüskeweg 10
26892 Dörpen

im folgenden - Pächter - genannt,

und

Herrn Andreas Stute
39517 Groß Schwarzen
Gartenstraße 5

im folgenden - Verpächter - genannt.

Vorbemerkungen

Der Pächter beabsichtigt, im Rahmen einer von ihm geplanten Solaranlage nach Vorliegen aller hierzu erforderlichen behördlichen Genehmigungen auf den nachstehend benannten Dach- und Grundstücksflächen des Verpächters, Solarmodule nebst Zubehör und weiterer dazugehöriger Komponenten, wie insbesondere Modulhalterungen, Wechselrichter, Zähleranlage, Kabel und Leitungen bis zum Anschluss an das öffentliche Netz zu errichten und zu betreiben. Der Verpächter gestattet dem Pächter die Benutzung seiner Dach- und Grundstücksflächen für diesen Zweck im Rahmen und nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:

§ 1 Vertragsgegenstand

1. Der Verpächter gestattet dem Pächter auf nachfolgend genannten Dach- und Grundstücksflächen:
Gemarkung: Lüdenitz
Flur: 2
Flurstück(e): 1761/1, 1771/1, 3761/179, 3771/179, 3521/179
Verzeichnet im Grundbuch von Lüdenitz, Blatt Nr. 38, 2207, 822, 116, 822
Solaranlagen gemäß der Umschreibung in den Vorbemerkungen zu errichten und zu betreiben.
2. Der Verpächter gestattet dem Pächter ferner, die befestigte Zuwegung zum Zwecke der Unterhaltung und zu dem Betrieb der Solaranlagen erforderlichen Umfang zu betreten und zu befahren.
3. Darüber hinaus ist der Pächter berechtigt, die zum Anschluss der Solaranlagen an das öffentliche Netz, sowie zu ihrem Betrieb erforderlichen zu- und abgehenden Leitungen

(Kabel) bis ans öffentliche Netz zu verlegen und das Grundstück in dem für die Wartung und gegebenenfalls Erneuerung der Leitungen erforderlichen Umfang zu betreten und mit Fahrzeugen und Maschinen zu befahren.

4. Der genaue Standort der Solaranlagen mit Wechselrichtern und Zählern, sowie der genaue Verlauf der Leitungen ergeben sich aus den Ausführungsplänen, die auf Verlangen auszuhändigen sind.
5. Sollte im Laufe des behördlichen Genehmigungsverfahrens der genaue Standort der Solaranlagen geändert werden müssen, ist hierüber der Verpächter unverzüglich zu unterrichten.
6. Der Pächter zahlt folgende Kosten:
 - Baulasteintragung und Löschung, Eintragung von Dienstbarkeiten
 - Sonstige mit der Durchführung dieser Vereinbarung entstehenden Kosten, insbesondere die der erforderlichen notariellen Beglaubigung der Baulastübernahme bzw. Löschung oder der Eintragung von Dienstbarkeiten.
7. Die Dachbeschaffenheit soll durch ein Abnahmeprotokoll, das der Verpächter verfasst und unterschreibt, für in Ordnung gehalten sein.
8. Der Eigentümer hat darauf zu achten, dass keine Verschattungen der gepachteten Dachflächen während der Nutzungszeit entstehen.
9. Der Verpächter erlaubt dem Pächter am Standort der Photovoltaikanlage ein werbewirksames Schild anzubringen.

§ 2 Sorgfaltspflichten des Pächters

1. Der Pächter hat alle auf dem Grundstück vorzunehmenden Bau-, Verlegungs- und Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten in einer die Interessen des Verpächters schonenden Weise vorzunehmen; er hat sich vor Beginn der Arbeiten hierüber mit dem Verpächter und/oder dessen Pächter abzustimmen.
2. Der Pächter hat vor Beginn aller Baumaßnahmen auf dem Grundstück zu überprüfen, ob und gegebenenfalls wo im Einzelnen Leitungen verlegt sind; er hat sich hierüber von dem Verpächter die entsprechenden Lagepläne aushändigen zu lassen. Bei der Errichtung und Herstellung der Solaranlagen und bei der Verlegung der Kabel hat der Pächter - gegebenenfalls durch Einschaltung einer Fachfirma für Elektroinstallation - dafür Sorge zu tragen, dass die einzelnen Leitungen im Bereich der Solaranlage, funktionsfähig erhalten bleiben.

§ 3 Schäden

1. Der Pächter ist dem Verpächter zum Ersatz aller Schäden verpflichtet, die diesem bei oder aufgrund der Errichtung/Herstellung, der Unterhaltung (einschließlich Ausbesserung und Reparatur) oder des Betriebes bzw. der Benutzung der Solaranlagen mit Wechselrichtern, Zähleranlage und der Leitungen innerhalb der Solaranlagen sowie der elektrischen Zuleitung bis zum Anschluss an das öffentlichen Netz durch den Pächter oder von ihm eingesetzte bzw. beauftragte Dritte entstehen. Sollte über die Höhe der Entschädigung

keine Einigung zwischen den Parteien zustande kommen, so wird die Höhe der Entschädigung durch einen von der Handwerkskammer zu bestimmenden Sachverständigen als Schiedsgutachter verbindlich für beide Seiten bestimmt.

2. Der Anlagenbetreiber schließt eine Betriebshaftpflichtversicherung für alle Schäden durch die Solaranlagen ab. Die Betriebshaftpflichtversicherung wird für die gesamte Laufzeit der Anlage geschlossen. Ein Nachweis ist auf Verlangen des Verpächters zu erbringen. Der Verpächter erhält dann eine Kopie der Versicherungspolice.

§ 4 Nutzungsentgelt

1. Der Pächter zahlt dem Verpächter für die in diesem Vertrag gestattete Nutzung seines Grundstückes bzw. seiner Dachflächen im Falle der Errichtung der in der Vorbemerkung beschriebenen Solaranlagen für den Zeitraum von 20 Jahren; zuzüglich dem Jahr der Inbetriebnahme der Solaranlage, jährlich 12/14,50€ pro installierter Kilowattpeak-Leistung. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich installierter Leistung. *geänd. Berschel 02.07.10 Ki*
2. Das Nutzungsentgelt ist 4 Wochen nach Baubeginn auf dem Vertragsgrundstück für das lfd. Jahr monatsanteilig an den Verpächter zu entrichten. In den Folgejahren ist der Betrag zu Beginn des Jahres zu entrichten.

§ 5 Vertragsdauer

Das Vertragsverhältnis ist befristet und wird für die Dauer von insgesamt 20 Nutzungsjahren (= Kalenderjahr) zuzüglich dem Jahr der Inbetriebnahme, beginnend mit dem 01. des Monats, in dem mit den Bauarbeiten auf dem Grundstück begonnen wird, abgeschlossen.

Das Vertragsverhältnis kann nach Ablauf der 20 Jahre um weitere zwei mal fünf Jahre verlängert werden. Das Nutzungsentgelt ist dann dem Verlauf der Inflation anzupassen.

§ 6 Kündigung

Das Vertragsverhältnis kann von jeder Partei ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn ein Vertragsteil schuldhaft in solchem Maß seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag verletzt, dass der anderen Partei die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht zugemutet werden kann.

Für den Fall, dass der Verpächter und/oder der Pächter den Pachtvertrag vor vollständiger Rückführung der Finanzierung der Solaranlagen, aus welchen Gründen auch immer, kündigen bzw. beenden will, ist er bzw. sind sie verpflichtet, unverzüglich hiervon das finanzierende Institut als Sicherungseigentümerin der Solaranlagen zu unterrichten und diesem sodann Gelegenheit zu geben, innerhalb einer Frist von drei Monaten an die Stelle des Pächters zu treten oder hierfür einen Dritten zu stellen (siehe § 8 Ziff. 4). Sollte dieser Pachtvertrag, aus welchen Gründen auch immer, vor Ablauf der in § 5 geregelten fest vereinbarten Vertragslaufzeit von 20 Jahren, zuzüglich dem Jahr der Inbetriebnahme, enden, ist der Verpächter bei noch laufender Finanzierung der Solaranlagen dann gegenüber dem finanzierenden Kreditinstitut verpflichtet, einen Pachtvertrag mit denselben Bedingungen/Konditionen wie dieser hier vorliegende mit dem von der Bank im Sinne von § 8 Ziff. 4 benannten Dritten oder dem finanzierenden Kreditinstitut selbst abzuschließen.

Wenn nicht innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss mit der Installation der Photovoltaikanlage begonnen wird, kann der Verpächter den Vertrag fristlos kündigen und ggf. die Dachfläche anderweitig verpachten. Ebenso hat der Pächter das Recht, den Vertrag zu kündigen, wenn innerhalb von zwei Monaten nicht mit dem Bau begonnen werden konnte.

§ 7 Abbau

1. Der Pächter hat bis zum vereinbarten Ende des Vertragsverhältnisses, bzw. bei vorzeitiger Beendigung des Nutzungsverhältnisses, wofür die vorstehende Regelung des § 6 gilt, unverzüglich nach dessen Ende, die Solaranlagen und sämtliche anderen Nebeneinrichtung vollständig abzubauen.
2. Der Rückbau der Anlage ist abzusichern.

§ 8 Eintragung/Sicherung/Vertragsübergang

1. Der Verpächter verpflichtet sich, alle erforderlichen Willenserklärungen abzugeben, dass die Rechte des Pächters und des finanzierenden Kreditinstitutes durch eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit nebst Vormerkung gemäß der als wesentlichem Bestandteil diesem Vertrag beigefügten Anlage gesichert werden, die mit grundbuchlichem Rang vor allen etwaigen Eintragungen in der dritten Abteilung und vor allen in der zweiten Abteilung eingetragenen Belastungen, die den Bestand der Dienstbarkeit gefährden könnten (etwa: eingetragenen Altenteilsrecht), eingetragen wird. Er ist verpflichtet, die gleiche beschränkt persönliche Dienstbarkeit, die zugunsten des Pächters in das Grundbuch eingetragen wird, für den Fall, dass ein Dritter bzw. das finanzierende Kreditinstitut gemäß § 8 Ziffer 4 in diesen Pachtvertrag eintritt, zugunsten des Dritten oder des finanzierenden Kreditinstitutes zu bestellen. Dieser Dritte bzw. die Bank kann im Sinne von § 328 Abs. 1 BGB die Bestellung der beschränkt persönlichen Dienstbarkeit von dem Verpächter unmittelbar fordern, sobald der Vertragseintritt vollzogen ist. Zur Sicherung dieses veräußerlichen Anspruchs wird von dem Verpächter die Eintragung der Vormerkung auf Bestellung dieser beschränkt persönlichen Dienstbarkeit bewilligt und beantragt.
2. Die Kosten der Eintragungen im Grundbuch und der dafür benötigten Erklärungen und Bewilligungen trägt der Pächter.
3. Zwischen den vertragsschließenden Parteien besteht Einigkeit darüber, dass die auf dem Gelände des Verpächters zu errichtenden Solaranlagen einschließlich Zubehör, insbesondere Wechselrichter, Schalt- und Messeinrichtungen, nicht in das Eigentum des Verpächters übergehen, vielmehr der Pächter die Solaranlagen einschließlich Zubehör (s.o.) lediglich zeitlich befristet, nur zu einem vorübergehenden Zweck und in Ausübung eines Rechts an dem in Rede stehenden Grundstück in der Form einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit für den Pächter im Sinne des § 95 Abs. 1 BGB als Scheinbestandteil auf dem Grundstück des Verpächters aufstellt bzw. aufstellen lässt. Dem Verpächter ist bekannt, dass die auf seinem Gelände zu errichtenden Solaranlagen einem finanzierenden Kreditinstitut vom Pächter sicherungsübereignet werden. Der Grundstückseigentümer verzichtet im Verhältnis zum finanzierenden Kreditinstitut auf die Geltendmachung seines Verpächterpfandrechtes an den Solaranlagen nebst Zubehör.

4. Für den Fall der Verwertung der Solaranlagen einschließlich Zubehör (s.o. Ziff. 3) als Sicherungsgut oder falls aus anderen Gründen der Pächter die Solaranlagen nicht weiter betreibt, so dass dies durch eine dritte Person zu erfolgen hat, wird folgendes vereinbart: Mit der Maßgabe, dass der Dritte als künftiger Betreiber der Solaranlagen sämtliche Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag vollständig übernimmt und insoweit keine Verringerung der Sicherheiten für den Verpächter damit einhergeht, willigt der Verpächter in den Eintritt dieses Dritten als Pächter anstelle des bisherigen Pächters mit allen Rechten und Pflichten in diesen Pachtvertrag bereits jetzt unwiderruflich ein. Der Pächter bevollmächtigt hiermit unwiderruflich die finanzierende Bank, den Eintrittsvertrag mit einem eventuellen Erwerber des Sicherungsgutes zu schließen. Der Eintritt des Dritten anstelle des bisherigen Pächters wird wirksam, wenn der schriftlich hierüber abgeschlossene Vertrag dem Verpächter ebenfalls schriftlich angezeigt worden ist. Ein Eintritt in den bestehenden Pachtvertrag bedarf bei noch laufender Finanzierung der Solaranlagen zur Wirksamkeit der Zustimmung der finanzierenden Bank. Die finanzierende Bank ist berechtigt, auch selbst an die Stelle des Pächters zu treten. Ihr Eintritt wird wirksam, wenn sie eine entsprechende schriftliche Erklärung dem Verpächter zugehen lässt.
5. Der Verpächter verpflichtet sich für den Fall, dass er das Grundstück überträgt, insbesondere veräußert, in dem Übertragungs-/Kaufvertrag folgende Klausel aufzunehmen:

"Der(Erwerber/Käufer) tritt in alle Verpflichtungen ein, die sich aufgrund der im Grundbuch eingetragenen beschränkt persönlichen Dienstbarkeiten und Vormerkungen sowie dem Pachtvertrag vom 03.05.2010 den jeweiligen Berechtigten, insbesondere dem Pächter und dem finanzierenden Kreditinstitut, gegenüber ergeben."

Kommt der Verpächter dieser Verpflichtung nicht nach, so übernimmt er hiermit ausdrücklich die Haftung für hieraus etwa entstehende Schäden sowohl den jeweiligen Berechtigten gegenüber, insbesondere sowohl gegenüber dem Pächter, als auch gegenüber dem finanzierenden Kreditinstitut.

§ 9 Sonstige Übertragungen

1. Der Pächter kann nur dann seine Rechte aus diesem Vertrag ganz oder teilweise auf einen Dritten übertragen und durch diesen die Solaranlagen betreiben lassen, wenn der Dritte gegenüber dem Verpächter die vom Pächter eingegangenen Rechte und Verpflichtungen aus diesem Vertrag entsprechend übernimmt bzw. erbringt. Sofern der Pächter die in der Vorbemerkung bezeichneten Solaranlagen nicht selbst betreibt, ist er außerdem zur Unterverpachtung der in § 1 Ziff. 1 bezeichneten Flurstücke zum Zwecke des Betriebs der Solaranlagen an eine Betreibergesellschaft berechtigt.
2. Der Pächter kann seine gesamten Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag, somit seine gesamte Stellung als Vertragspartei, auf einen Dritten übertragen, der an seiner Stelle als neuer Pächter in das Vertragsverhältnis eintritt. Eine Übertragung auf Dritte muss vom Verpächter genehmigt werden. Der Verpächter kann diese Zustimmung nur bei berechtigten Zweifeln an der Erfüllung der vertraglichen Pflichten durch den Übernehmer verweigern.
3. Für die Wirksamkeit einer Übertragung gemäß den vorstehenden Ziffern 1. und 2. dieses

Paragrafen bedarf es der Zustimmung des finanzierenden Kreditinstitutes, wenn zu diesem Zeitpunkt die von dem Kreditinstitut herausgereichten Kredite zur Finanzierung der Solaranlagen noch nicht vollständig zurückgeführt worden sind.

§ 10 Nebenabreden

1. Mit Abschluss dieses Vertrages treten alle etwaigen früheren vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien - einschließlich aller Vorverträge - über die Nutzung der Grundstücke für den Betrieb der Solaranlagen, seien sie mündlich oder schriftlich getroffen worden, außer Kraft. Das Vertragsverhältnis wird ausschließlich durch diesen Nutzungsvertrag und die in Ergänzung zur Anwendung gelangenden gesetzlichen Vorschriften bestimmt. Mündliche Nebenabreden sind bei Abschluss dieses Vertrages nicht geschlossen worden und wären im Übrigen unwirksam.
2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform im Sinne des § 127 BGB.
3. Die Vertragsparteien verpflichten sich, bis zur vollständigen Rückführung der Kredite zur Finanzierung der Solaranlagen bei dem finanzierenden Kreditinstitut, keine das Sicherungsinteresse des finanzierenden Kreditinstitutes berührende Abreden in dem Pachtvertrag, also insbesondere die unter § 8 Ziff. 1 und 3 bis 5, § 9 Ziffer 3. sowie diese Regelung der Ziffer 3. des § 10, aufzuheben, zu ändern oder zu ergänzen. Derartige Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der Bank. Ferner verpflichten sich die Vertragsparteien, die grundbuchlich für den Pächter einzutragenden persönlichen Dienstbarkeiten sowie die Vormerkung während dieser Zeit nicht ohne Zustimmung der finanzierenden Bank zu ändern, zu ergänzen oder löschen zu lassen.

§ 11 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise gegen zwingendes Recht verstoßen oder aus anderen Gründen unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Vertragsparteien sind jedoch verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine andere, dem Sinn und Zweck des Vertrages entsprechende Vertragsbestimmung zu ersetzen.

Gr. Schwarzlose, den 03.05.2010 Gr. Schwarzlose, den 03.05.2010

i. H. Borschel

Pächter

S. Antz

Verpächter